

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN Nr.

privind stabilirea cheltuielilor aferente procesului de admitere/menținere la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, luate în calcul pentru aplicarea deducerilor suplimentare prevăzute la art. 25 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 25 alin.(15) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art.1

(1) Cheltuielile aferente procesului de admitere/menținere la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, din România sau dintr-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, pentru care se aplică stimulentele fiscale potrivit prevederilor art. 25 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele stabilite potrivit prezentului articol, după cum urmează:

- a) cheltuielile cu serviciile de consultanță și intermediere prestate de societăți inițiatoare/consultanți autorizați, prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de piață. În această categorie de cheltuieli se încadrează: serviciile de consultanță juridică, serviciile de evaluare, serviciile de comunicare și relațiile cu investitorii, serviciile de promovare a ofertei publice și altele asemenea;
- b) cheltuielile cu taxele și tarifele reglementate de către autoritatea competentă care stabilește cadrul juridic aplicabil operațiunilor de piață având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la

tranzacționare. În această categorie de cheltuieli se încadrează: tariful de aprobare a prospectului, tariful de înregistrare a valorilor mobiliare;

- c) cheltuielile cu taxele percepute de entitatea care administrează piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare. În această categorie de cheltuieli se încadrează: taxa de procesare a dosarului, taxa de admitere la tranzacționare, taxa anuală de menținere și altele asemenea;
- d) alte cheltuieli pe care contribuabilul le poate justifica, ca fiind aferente procesului de admitere/menținere la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare. De exemplu, în această categorie de cheltuieli se încadrează cheltuielile cu pregătirea și adaptarea funcțiilor și proceselor interne specifice contribuabililor pentru a deveni competitive și aliniate cerințelor investitorilor, serviciile furnizate de depozitarul central, serviciile de audit financiar și altele asemenea.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt cele înregistrate în contabilitate, pe baza documentelor justificative, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Stimulentul fiscal reprezintă deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

(4) Deducerea suplimentară se aplică cheltuielilor prevăzute la alin. (1), înregistrate în perioada care începe cu data aprobării hotărârii/deciziei organului de conducere a contribuabilului referitoare la începerea procesului de admitere la tranzacționare a acțiunilor, dată ulterioară celei de 1 ianuarie 2026/primei zile a anului fiscal modificat care începe în anul 2026, inclusiv, și se termină în ultima zi a primului an fiscal/primul an fiscal modificat, ulterior celui în care a fost aprobată admiterea la tranzacționare a acțiunilor.

(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) primul an fiscal/primul an fiscal modificat, ulterior celui în care a fost aprobată admiterea la tranzacționare a acțiunilor reprezintă perioada de 12 luni care curge de la data aprobării admiterii la tranzacționare a acțiunilor, potrivit hotărârii emise de operatorul de piață.

(6) În cazul contribuabililor care se află într-un proces de admitere la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, din România sau dintr-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, în derulare la data de 1 ianuarie 2026/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026, deducerea suplimentară se aplică cheltuielilor eligibile de admitere la tranzacționare înregistrate în perioada care începe cu această dată și se termină la data aprobării admiterii la tranzacționare a acțiunilor.

(7) În cazul contribuabililor care se află în primul an fiscal/primul an fiscal modificat ulterior anului de admitere la tranzacționare, deducerea suplimentară se aplică cheltuielilor eligibile de menținere la tranzacționare înregistrate în perioada care începe la data de 1 ianuarie 2026/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026 și se termină în ultima zi a perioadei prevăzute de alin. (5).

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică pentru cheltuielile eligibile în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis pentru care se acordă ajutor destinat finanțării costurilor de listare la bursă

Art. 2

Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor
Alexandru NAZARE